

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mã thủ tục	2.000821
Số quyết định	1474/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Xã, Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Thực hiện chính sách BHXH
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Thân nhân NLD lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ

1. Trường hợp NLD đang đóng BHXH bắt buộc mà bị chết: Thân nhân nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ. Đơn vị SDLĐ tiếp nhận đủ hồ sơ từ thân nhân NLD, nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.
2. Trường hợp NLD bị chết mà đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (áp dụng đối với cả trường hợp người bị chết trong thời gian đang đóng BHXH mà đơn vị SDLĐ đã thực hiện chốt sổ BHXH nếu thân nhân có nguyện vọng trực tiếp nộp hồ sơ, trừ trường hợp chết do TNLĐ, BNN) hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng hoặc tham gia BHXH tự nguyện: Thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.
3. Trường hợp người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết: Thân nhân nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của NLD (đối với trường hợp đang hưởng) hoặc nơi đang chi trả trước khi tạm dừng hưởng (đối với trường hợp đang tạm dừng hưởng).

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

1. Đơn vị SDLĐ: Nhận Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần; bản quá trình đóng BHXH; Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với trường hợp di chuyển hưởng chế độ BHXH tại huyện/tỉnh khác để trả cho thân nhân NLD đối với các trường hợp nêu tại điểm 1 bước 2 mục 7.1.
2. Thân nhân NLD:
 - Nhận tiền trợ cấp
 - Thân nhân NLD nêu tại điểm 2, 3 bước 2 mục 7.1: Nhận Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần; bản quá trình đóng BHXH (đối với người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết); Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với trường hợp di chuyển hưởng chế độ BHXH tại huyện/tỉnh khác.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: 1. Đối với thân nhân của người đang đóng BHXH và thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
đ) Trường hợp chết do TNLĐ, BNN thì có thêm Biên bản điều tra TNLĐ hoặc bản sao bệnh án điều trị BNN.		1 bản sao
b) Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.		1 bản sao
a) Bản chính Sổ BHXH.		1 bản chính

g) Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04C – HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.		1 bản chính
d) Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GDYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên (trường hợp NLĐ đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ.		1 bản chính
e) Trường hợp thanh toán phí GDYK thì có thêm Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GDYK.		1 bản chính
c) Bản chính Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB).		1 bản chính

Trường hợp 2: Trường hợp không quy định là bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thành phần hồ sơ quy định là bản sao nhưng NLĐ có thể nộp bản chính điện tử

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Trường hợp không quy định là bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thành phần hồ sơ quy định là bản sao nhưng NLĐ có thể nộp bản chính điện tử		1 bản chính, 1 bản sao

Trường hợp 3: Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ như quy định tại các điểm b, c, d, e mục 1		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	8 ngày làm việc	Miễn phí	
Qua bưu điện	8 ngày làm việc	Miễn phí	
Trực tiếp	8 ngày làm việc	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH	01/2016/TT-BLĐTBXH
Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện	01/2019/TT-BLĐTBXH
BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP	2222/QĐ-BHXH
Nghị định 115/2015/NĐ-CP	115/2015/NĐ-CP
Nghị định 143/2018/NĐ-CP	143/2018/NĐ-CP
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc	88/2020/NĐ-CP

Nghị định 134/2015/NĐ-CP	134/2015/NĐ-CP
Nghị định 166/2016/NĐ-CP-Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp	166/2016/NĐ-CP
LUẬT Bảo hiểm xã hội	58/2014/QH13
Thông tư 136/2020/TT-BQP	136/2020/TT-BQP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Tiền trợ cấp

Mã: KQ.G24.000053

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (mẫu 08A-HSB) đối với trường hợp đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Mã: KQ.G24.000063

Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (mẫu 08E-HSB) áp dụng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết

Mã: KQ.G24.000067

Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với trường hợp di chuyển hưởng chế độ BHXH tại huyện/tỉnh khác

Mã: KQ.G24.000069

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (mẫu 08B-HSB) áp dụng đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Mã: KQ.G24.000064

Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất hàng tháng (mẫu 08C-HSB)

Mã: KQ.G24.000065

Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (mẫu 08D-HSB) áp dụng đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết

Mã: KQ.G24.000066

Bản quá trình đóng BHXH (đối với trường hợp người đang tham gia BHXH hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết)

Mã: KQ.G24.000068

TỪ KHÓA

MÔ TẢ